

【현황】

- 국가계약법에 따르면 계약담당공무원은 계약의 이행을 담보하고 불이행시 손해를 보전하기 위하여 계약을 체결하려는 자에게 계약체결 전까지 계약보증금을 납부하게 하고, 계약상대방이 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 국고에 귀속시키도록 하고 있음

【문제점】

- AA팀은 2018년도 계약체결 시 계약보증금을 확보하지 못한 사례가 있어 지적되었으며, 이에 따라 2018년 12월 계약보증보험증권 납부 및 관리 방안 개선방안을 마련함
- 2019년도 1천만원 이상 계약현황을 확인한 결과, 총 553건 중 계약보증금 납부 여부가 확인이 되지 않는 계약이 3건 있고, 계약보증금 지급확약서를 제출받지 않고 납부를 면제한 계약이 1건 있음

【처분내용】

- 국가계약법에 따라 계약보증금 확보를 하고 보증서 또는 보증보험증권 등 관련 서류 관리에 소홀함이 없도록 관리
- 계약보증금 납부를 면제하고자 할 경우 납부면제 근거를 마련하고 계약보증금 지급확약서를 제출받아 관리
- 계약보증금 확보 업무를 소홀히 한 관계자에 대하여 주의 조치

【처분결과】

- 통보
- 개선
- 주의